市南区闽江路123号“3·20”一般物体打击事故调查报告

2022年3月20日8时35分左右，市南区闽江路123号发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失97万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第342号)规定，2022年4月22日，市南区人民政府成立了由区应急管理局、区总工会、公安市南分局、区综合行政执法局、香港中路街道办事处组成的事故调查组，并邀请区纪委监委机关参与事故调查工作，对该起事故进行调查处理。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故相关人员及单位情况

1.谭乐禹，男，市南区闽江路123号房屋转租人，该房屋内

部拆除项目的定作人，至 2022 年 4 月 30 日，没有办理任何形式(个体经营、公司等)的工商营业执照。

2. 褚金亮，市南区闽江路 123 号房屋原承租人，2009 年 10 月 29 日，从房屋产权人沈莲英处承租在该房屋后，在此地址注册市南区褚氏岛城一汤羊肉馆（以下简称“岛城一汤羊肉馆”），类型为个体工商户，经营范围：小吃店（凭许可证经营）。2022 年 3 月 7 日，经申请获准注销岛城一汤羊肉馆《食品经营许可》，该营业执照随之失效。

3. 赵尊利，男，无工作单位，主要承揽装修及拆除清运工作。市南区闽江路 123 号房屋装修项目中拆除项目的承揽方。

4. 张光红，身亡者，无工作单位，和赵尊利共同承揽了市南区闽江路 123 号房屋拆除项目，也是该拆除项目的作业工人。

5. 朱志兵，男，无工作单位，市南区闽江路 123 号房屋拆除项目的作业工人。

6. 李春君，男，原褚金亮员工，协助市南区闽江路 123 号房屋拆除项目。

（二）房屋转租及经营注销情况

2022 年初，谭乐禹与褚金亮口头协商将市南区闽江路 123 号房屋剩余租期及设备转让给谭乐禹，待办理注销该房屋岛城一汤羊肉馆经营手续后签订《转让协议书》，谭乐禹准备在此地址办理注册新的食品经营手续，开办经营小餐馆。

3 月 2 日，市南区行政审批服务局经审核岛城一汤羊肉馆注

销登记申请材料，认为符合法定形式，出具了《登记通知书》(青市南登字[2022]第00352号)。

3月7日，市南区行政审批服务局向岛城一汤羊肉馆出具了《食品经营准予注销许可通知书》(青食许受字[2022]第14669号)。经调查咨询市南区行政审批服务局，食品经营许可注销后，该营业执照随之也失去效力。

3月13日，谭乐禹与褚金亮签订《转让协议书》，一次性转让费用三十万元，转让期限为五年。

市南区闽江路123号房屋从2022年春节（1月底）过后，因为新冠疫情，一直处于闭门停业状态。至3月20日，该地址未办理注册新的营业执照。

（三）谭乐禹的有关经营情况

经调查，2011年8月13日，谭乐禹注册成立四方区老褚氏羊汤馆，注册地址为青岛市四方区长沙路3号(河西果蔬农副产品批发市场1号楼8号网点)，经营范围为小型餐馆等(须凭许可证经营)，有效期至2015年8月15日。该餐馆因经营期限届满已依法注销。

2022年3月13日，谭乐禹在转承租市南区闽江路123号房屋后，准备重新装修并据新冠疫情缓解情况，自己作为经营者在此开办小餐馆。根据有关规定，谭乐禹须以市南区闽江路123号为经营场所，办理注册食品经营许可与营业执照后，方能依法开展经营。至3月20日，谭乐禹一直未在该处地址办理注册食品

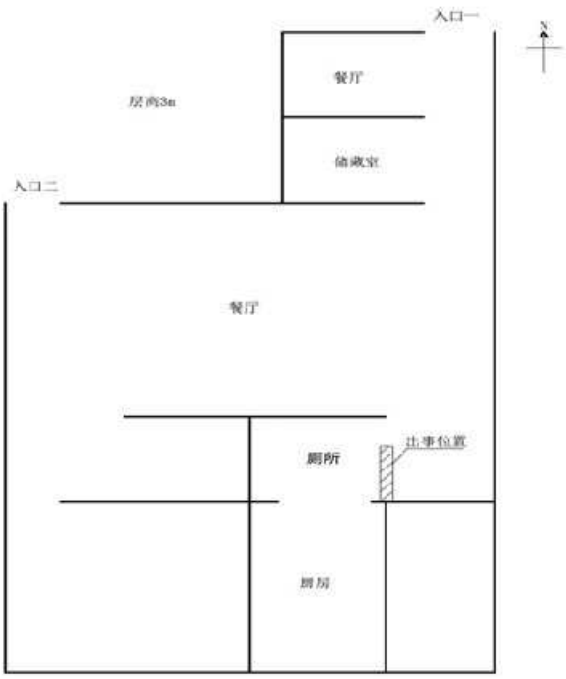
经营许可与营业执照。

（四）拆除项目情况

2022年3月15日，谭乐禹和赵尊利双方口头约定：赵尊利负责闽江路123号室内原装修的拆除工作，开工日期为3月19日，完工日期为3月25日，拆除工作达到谭乐禹的验收标准后，由谭乐禹支付赵尊利拆除费用人民币壹万元整，谭乐禹要求赵尊利在拆除工程中注意安全，做好安全防护措施。赵尊利接到拆除项目后，又联系了张光红，两人一起承揽了该拆除项目。

（五）安全监管情况

香港中路街道云宵路社区网格员在日常巡查时发现闽江路123号岛城一汤羊肉馆自2022年春节后一直处于停业状态。2月10日，街道公共安全办在组织“开工第一课”检查时发现该店已停业。3月13日，全市范围内暂停餐饮服务单位堂食后，街道组织社会事务办、公共安全办、城管中队等单位对辖区餐饮场所开展联合检查时，发现该店仍处于停业状态。



事故现场平面图[1]

（六）事故现场勘查情况

市南区闽江路 123 号共六层,事故现场为 1 楼临街房屋，原为市南区褚氏岛城一汤羊肉馆，为砖混结构，总建筑面积 140 平方米左右，事发地点位于房屋内部厕所，距离房屋北门口约 11 米、距离东侧窗户约 4 米。倒塌墙体高度为 2 米、墙体宽度为 0.6 米、厚度为 0.24 米，为砖混结构。经调取图纸查看，倒塌墙体为承重墙。

经调查，事发时现场还有朱志兵、李春君两人，现场没有设置安全警示标志，未发现个人防护用品。

二、事故发生经过和应急救援情况

[1] 黑色标记线框为出事位置

（一）事故发生经过

2022年3月19日，赵尊利和张光红开始组织施工人员对市南区闽江路123号室内原装修进行拆除,具体职责分工为:张光红负责拆除墙体，朱志兵负责卫生清理，李春君负责建筑垃圾装运。拆除时未佩戴防护用品，没有采取安全防护措施，对所拆除墙体进行安全支撑。

3月20日8时10分左右，张光红开始拆除房屋内厕所墙体，张光红使用电镐在大厅从离地面30公分左右的墙体开始拆除，大约工作20分钟后，张光红将墙体一面凿穿，发现地面上的建筑垃圾有点多，就让在屋内的李春君帮忙和自己一起清理建筑垃圾，两人在清理地面建筑垃圾时，8时30分左右墙体突然掉落，将张光红砸倒在地，臀部受伤。

（二）应急救援和处置情况

事故发生后，朱志兵和李春君用撬棍将倒塌的墙体撬起来，8 时 32 分左右谭乐禹将张光红拖出，放置于地面。8 时 35 分左右，谭乐禹拨打 120 急救电话，赵尊利随 120 救护车将伤者张光红送东部市立医院，9 时 30 分左右谭乐禹拨打 110 报告伤者张光红受伤情况,13 时 40 分左右,市立医院对张光红进行手术，17 时 5 分左右手术结束。3 月 21 日 14 时 30 分左右，张光红伤情反复发作经抢救无效死亡，3 月 29 日医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，认定张光红的死亡原因为创伤性休克。

3 月 22 日，公安市南分局香港中路派出所接医院电话告知

张光红经救治无效死亡，需要家属签字，香港中路派出所将以上情况通知香港中路街道办事处，街道办事处立即向区应急管理局进行了报告。接到事故报告后，区应急管理局、公安市南分局香港中路派出所和香港中路街道办事处相关领导和工作人员迅速赶到事故现场了解情况，区应急管理局对事故原因展开了调查，并按照规定上报事故情况。

3 月 29 日，谭乐禹、赵尊利与死者家属达成赔偿协议，家属书面声明对青岛市市立医院东院出具《居民死亡医学证明（推断）书》无异议，善后赔偿工作妥善解决。

（三）事故迟报情况

经调查核实：2022 年 3 月 20 日 8 时 35 分左右，张光红受伤后，谭乐禹立即拨打 120 急救电话，9 时 30 左右，谭乐禹拨打 110 报告伤者张光红受伤情况，同时积极配合医院对张光红进行治疗，17 时 5 分左右手术结束。第二天 3 月 21 日 14 时 30 分左右，张光红伤情反复发作经抢救无效死亡。

事故发生后，谭乐禹立即拨打 120、110 电话报警，主动报告此事故发生情况，但本人并不知道还需要向街道、应急部门进行事故报告，不存在主观上故意不报情况。在事故调查中，谭乐禹主动保护事故现场完好，积极妥善处理死者善后工作，配合事故调查组调查。

事故调查组认定：谭乐禹不存在故意不如实报告事故、主观故意谎报或瞒报事故的情形，属迟报事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡，直接经济损失97万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

张光红安全意识和安全知识淡薄，未对所拆除墙体做安全支撑，即使用电镐对该墙体进行拆除；未按照自上而下的顺序，用电镐从墙体的下方进行拆除，导致上方墙体冲击荷载过大掉落倒塌，张光红被掉落倒塌的墙体砸中身体受伤，经抢救无效身亡。

（二）间接原因

赵尊利、张光红对拆除项目现场管理不到位，未制定拆除作业方案，未采取有效的安全措施，未进行安全教育和技术交底、未能及时发现和消除现场安全隐患。

（三）事故性质

经调查，在市南区闽江路123号房屋岛城一汤羊肉馆食品经营许可注销及营业执照失效后，至3月20日，该地址未办理注册任何新的营业执照。

谭乐禹与褚金亮是以自然人的身份签订形成该处房屋的转让关系；谭乐禹与赵尊利、张光红也是以自然人的身份约定形成该房屋拆除项目的定做、承揽关系；该房屋自2022年春节始，因新冠疫情始终处于闭门停业状态，事故发生时未注册新的营业执照。依据《中华人民共和国安全生产法释义》（全国人大常委会法制工作委员会编著）第一章、《山东省安全生产条例》第二

条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条，事故调查组认定，因形成房屋转让关系和拆除项目定做、承揽关系的均为自然人，不属于《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产条例》的适用主体范围，该事故为一起一般安全事故。

五、调查中发现的问题及处理建议

1.张光红，闽江路123号拆除项目的承揽人，安全意识淡薄，未佩戴安全帽，没有采取安全防护措施，在拆除墙体过程中对风险判断不足，对事故发生负有直接责任。鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.赵尊利，闽江路123号拆除项目的承揽人，承接业务后盲目组织施工，现场监护不力，对事故发生负有责任，建议谭乐禹根据双方的约定向赵尊利追偿事故损失。

3.谭乐禹，市南区闽江路123号拆除项目定作人，违反规定擅自对承重墙进行拆除，建议区综合行政执法局依据相应的法律法规进行调查处理。

六、事故防范和整改建议

为防范此类事故再次发生，深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，现提出以下整改措施:

（一）各街道、有关部门要深刻汲取事故教训，认真落实安全管理责任，加大安全知识、政策法规的宣传普及，真正把安全标准和具体要求落实到基层一线、管理层和员工身上去；深入一

线，监督检查管理人员和一线工人的安全管理和作业行为，及时纠正违规指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为；加强行业监管和属地监管，严防此类事故的发生。

（二）拆除工程承揽方和施工人员要深刻吸取事故教训，切实制定、认真实施拆除工程的操作规程，进行安全教育培训、及时发现和消除现场安全隐患，要加强《安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规的学习，确保施工安全。

市南区闽江路123号“3·20”

一般物体打击事故调查组

2022年7月1日